DERECHO PROCESAL
Estudia por un lado el conjunto de actividades que tienen lugar cuando se somete a la decisión de un órgano judicial o arbitral la solución de cierta categoría de conflictos jurídicos, también cuando se requiere la intervención de un órgano judicial para que constituya integre o acuerde eficacia a determinado relación o situación jurídica
El doctrinario Palacio también explica que forma parte del derecho procesal el estudio de numerosas actividades vinculadas con la organización y funcionamiento interno de los órganos judiciales
La doctrina sostiene que las normas del derecho procesal son secundarias y que solo facilitan la posibilidad de realización de intereses de normas de fondo
Esta rama de derecho pertenece al derecho público y las partes no pueden regular el desarrollo del proceso, los procedimientos están impuestos

FUENTES DEL DERECHO PROCESAL:
La constitución
Las leyes procesales
Reglamentos y acordadas judiciales
La costumbre
La jurisprudencia

LAJURISDICCION Y LA COMPETENCIA

La jurisdicción proviene del latín iurisdictio que significa decir el derecho, y si bien tiene diversos significados ya que se la utiliza para describir los limites territoriales dentro de los cuales ejercen funciones lo órganos del estado.
En nuestra materia la describimos como la aptitud que tiene un tribunal para conocer en determinadas categorías de categorías de peticiones.

La competencia es la aptitud que las normativas le reconocen a un tribunal para ejercer sus funciones con respecto a determinada categoría de temas, o durante determinada etapa del proceso

Como se integra el Poder Judicial de la Nación en la Capital Federal

Los tribunales nacionales de la Capital Federal estarán integrados por:
1. Cámara Federal de Casación Penal.
2. Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal.
3. Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y de la Seguridad Social.
4. Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial.
4 bis. Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo
5. Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
6. Cámaras Nacionales de Apelaciones de la Capital Federal:
a) En lo Civil y Comercial Federal;
b) En lo Contencioso Administrativo Federal;
c) En lo Criminal y Correccional Federal;
d) En lo Civil;
e) En lo Comercial;
f) Del Trabajo;
g) En lo Criminal y Correccional;

h) Federal de la Seguridad Social;
i) Electoral;
j) En lo Penal Económico.
7. Tribunales Orales:
a) En lo Criminal;
b) En lo Penal Económico;
c) De Menores;
d) En lo Criminal Federal.
8. Jueces Nacionales de Primera Instancia:
a) En lo Civil y Comercial Federal;
b) En lo Contencioso Administrativo Federal;
c) En lo Criminal y Correccional Federal;
d) En lo Civil;
e) En lo Comercial;
f) En lo Criminal de Instrucción;
g) En lo Correccional;
h) De Menores;
i) En lo Penal Económico;
j) Del Trabajo;
k) De Ejecución Penal;
l) En lo Penal de Rogatoria;
m) Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social;
n) Juzgados Federales de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias;
o) En lo Penal Tributario;
p) Juzgados Nacionales de Primera Instancia en las Relaciones de Consumo.

TIPOS DE PROCESOS

Todas las contiendas judiciales que no tuvieren señalada una tramitación especial, serán ventiladas en juicio ordinario, salvo cuando este Código autorice al juez a determinar la clase de proceso aplicable. Cuando leyes especiales remitan al juicio o proceso sumario se entenderá que el litigio tramitará conforme el procedimiento del juicio ordinario. Cuando la controversia versare sobre los derechos que no sean apreciables en dinero, o existan dudas sobre el valor reclamado y no correspondiere juicio sumarísimo, o un proceso especial, el juez determinará el tipo de proceso aplicable. En estos casos así como en todos aquellos en que este Código autoriza al juez a fijar la clase de juicio, la resolución será irrecurrible.

Proceso ordinario
Proceso sumarísimo
Procesos de ejecución (ej.: de sentencias, ejecutivo, etc.)
Procesos especiales (ej. mensura y deslinde, interdictos, etc.)
Proceso Arbitral (ej. proceso arbitral, amigables componedores, pericia arbitral)
Procesos voluntarios (ej. Tutela, curatela, Copia y renovación de títulos, etc.)

ETAPAS DEL PROCESO

- Etapa Pre-judicial :Mediación o Conciliación en Relaciones de Consumo con tope
- Demanda: domicilio procesal, patrocinio
- Contestación: domicilio procesal, patrocinio
- Audiencia Preliminar
- Etapa probatoria

- Sentencia Juez de Primera Instancia
- Apelación
- Cámara de Apelaciones: Sentencia
- Ejecución de sentencia

TIPOS DE PRUEBAS DE LA ETAPA PROBATORIA

Documental
De informes
De confesión
De testigos
Pericial
Reconocimiento judicial

NOTIFICACION DE LA DEMANDA Y OTROS ACTOS PROCESALES

Salvo los casos en que procede la notificación por cédula, y sin perjuicio de la notificación personal, las resoluciones judiciales quedarán notificadas en todas las instancias los días martes y viernes. Si uno de ellos fuere feriado, la notificación tendrá lugar el siguiente día de nota.

No se considerará cumplida tal notificación: 1) Si el expediente no se encontrare en el tribunal. 2) Si hallándose en él, no se exhibiere a quien lo solicita y se hiciera constar tal circunstancia en el libro de asistencia por las personas indicadas en el artículo siguiente, que deberá llevarse a ese efecto.

Incurrirá en falta grave el prosecretario administrativo que no mantenga a disposición de los litigantes o profesionales el libro mencionado.

MEDIOS DE NOTIFICACION

En los casos en que el Código de Procedimientos u otras leyes establezcan la notificación por cédula, ella también podrá realizarse por los siguientes medios:

1) Acta notarial. 2) Telegrama con copia certificada y aviso de entrega. 3) Carta documento con aviso de entrega.

La notificación de los traslados de demanda, reconvención, citación de personas extrañas al juicio, la sentencia definitiva y todas aquellas que deban efectuarse con entrega de copias, se efectuarán únicamente por cédula o acta notarial, sin perjuicio de la facultad reglamentaria concedida a la Corte Suprema de Justicia.

Se tendrá por cumplimentada la entrega de copias si se transcribe su contenido en la carta documento o telegrama.

La elección del medio de notificación se realizará por los letrados, sin necesidad de manifestación alguna en las actuaciones.

Los gastos que arrojen las notificaciones integrarán la condena en costas.

Ante el fracaso de una diligencia de notificación no será necesaria la reiteración de la solicitud del libramiento de una nueva, la que incluso podrá ser intentada por otra vía.

Los códigos procesales especifican cuales serán notificadas personalmente o por cédula: ej: la que dispone el traslado de la demanda, de la reconvención y de los documentos que se acompañen con sus contestaciones.

PRUEBA PERICIAL

La explicación de hechos controvertidos en el procedimiento que requieren conocimientos técnicos que, son ajenos a los conocimientos de los jueces, hace necesario que sean auxiliados por personas con conocimientos especiales en arte, industria o ciencia, denominados peritos.

El perito, es un asesor que brinda a los jueces el aporte de su cultura especializada, distinta de la general y jurídica de estos (CNCon-Adm Fed Sala I 28/2/86 ED t 122 p 169)

Art. 457. - Será admisible la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada

Si la profesión fuere reglamentada el perito deberá titulo habilitante en la ciencia, arte, industria, o actividad en cuestiones sobre los que tenga que expedirse

En caso de no haber título habilitante en esa materia podrá ser nombrada cualquier persona con conocimientos técnico en la materia (art 464). Es de destacar que en el Código. Procesal. Civil y Comercial de la Nación contempla la posibilidad de ser convocadas universidades, corporaciones u otras instituciones cuando se requiere conocimientos de alta especialización

Art. 476. - A petición de parte o de oficio, el juez podrá requerir opinión a universidades, academias, corporaciones, institutos y entidades públicas o privadas de carácter científico o técnico, cuando el dictamen pericial requiriese operaciones o conocimientos de alta especialización**.**

La pericia debe ser realizado por un perito único salvo contadas excepciones, designado de oficio por el juez mediante un sorteo de listados, en donde los profesionales se han inscripto previamente (Art.458)

El perito debe aceptar el cargo dentro del tercer día de notificado de su designación, profesional deberá concurrir al juzgado donde fue designado donde el prosecretario administrativo dejara constancia que el perito ha aceptado el cargo.

En el caso hipotético que el perito no aceptara el cargo el juez o por pedido de parte podrá designar otro perito.

Existe una diferencia si el perito no toma el cargo y si lo toma y no cumple ya que la aceptación del cargo es facultativa y si no toma el cargo no lo hace incurrir en ninguna responsabilidad salvo que esta forma de proceder ser reiterada e injustificada.

Pero si toma el cargo y renunciare sin motivo atendible, o rehusare dar su dictamen o no lo presentare oportunamente, el Juez nombrara a otro y lo condenara a pagar los gastos de las diligencias frustradas y los daños y perjuicios(art 470)

Cabe destacar que el articulo 469 establece que la Cámara debe determinar el plazo durante el cual quedaran excluidos de la lista los peritos que injustificadamente y reiteradamente hayan negado aceptar el cargo o incurran en causales de remoción

Son causas de recusación las previstas respecto de los jueces, también la falta de titulo o incompetencia en la materia respectiva, y la falta de idoneidad cuando no hubiere en lugar del proceso perito con titulo habilitante y se lo hubiere designado por sus conocimientos en la materia (Art .466)

Serán causas legales de recusación del juez:

1) El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las partes, sus mandatarios o letrados.

2) Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, procuradores o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima.

3) Tener el juez pleito pendiente con el recusante.

4) Ser el juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción de los

5) Ser o haber sido el juez autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

6) Ser o haber sido el juez denunciado por el recusante en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados, siempre que la Corte Suprema hubiere dispuesto dar curso a la denuncia.

7) Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

8) Haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las partes.

9) Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia en el trato.

10) Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensa inferidas al juez después que hubiere comenzado a conocer del asunto.

<u>Designación de puntos de pericia</u>

Al ofrecer la prueba pericial se indicará la especialización que ha de tener el perito y se propondrán los puntos de pericia; si la parte ejerciera la facultad de designar consultor técnico, deberá indicar, en el mismo escrito, su nombre, profesión y domicilio.

La otra parte, al contestar la vista que se le conferirá conforme al art. 367, podrá formular la manifestación a que se refiere el artículo 478 o, en su caso, proponer otros puntos que a su juicio deban constituir también objeto de la prueba, y observar la procedencia de los mencionados por quien la ofreció, si ejerciese la facultad de designar consultor técnico deberá indicar en el mismo escrito su nombre, profesión y domicilio.

Si se hubiesen presentado otros puntos de pericia u observado la procedencia de los propuestos por la parte que ofreció la prueba, se otorgará traslado a ésta.

Cuando los litisconsortes no concordaran en la designación del consultor técnico de su parte, el juzgado desinsaculará a uno de los propuestos

En la audiencia preliminar el juez designará el perito y fijará los puntos de pericia, pudiendo agregar otros o eliminar los que considere improcedentes o superfluos, y

señalará el plazo dentro del cual el perito deberá cumplir su cometido. Si la resolución no fijase dicho plazo se entenderá que es de quince días

Anticipo para gastos

Si el perito lo solicitare dentro de tercero día de haber aceptado el cargo, y si correspondiere por la índole de la pericia, la o las partes que han ofrecido la prueba deberán depositar la suma que el juzgado fije para gastos de las diligencias, dicho importe deberá ser dentro de quinto, día, plazo que comenzará a correr a partir de la notificación personal o por cédula de la providencia que lo ordena; se entregará al perito, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva respecto de las costas y del pago de honorarios. La resolución sólo será susceptible de recurso de reposición. La falta de deposito dentro del plazo importara el desistimiento de la prueba

.Como se realiza la prueba pericial

Los consultores técnicos las partes y los letrados podrán asistir a la práctica de la pericia con el objeto de aclarar puntos de pericia o para puntualizar circunstancias que consideren de interés. Pero esta concurrencia no es requisito de validez de la pericia,
Las partes tienen que manifestar el interés de concurrir a la pericia y le solicitan al Juez que se le haga saber al perito esta voluntad, y en caso hipotético que el auxiliar de la justicia no informara el lugar día y hora en que procederá al examen acarrea la nulidad del acto
El perito presentara su experticia por escrito con copias para las parte y contendrá la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y los principios científicos en que se funde.
Del dictamen del perito se dará traslado a las partes, que se notificara por cedula dice el código de procedimientos y las partes podrán impugnar la pericia o podrán pedir explicaciones. Pero la falta del pedido de impugnación o explicación no es óbice para que la eficacia probatoria del dictamen pueda ser cuestionada por las partes en oportunidad que alegan sobre el merito de la prueba
Cuando el juez lo estimare necesario podrá disponer que se practique otra pericia, o se perfeccione o amplié la anterior, por el mismo perito u otro de su elección.
El perito que no concurriere a la audiencia o no presentare el informe ampliatorio o complementario dentro del plazo, perderá su derecho a cobrar honorarios, total o parcialmente
De oficio o a pedido de parte, el juez podrá ordenar:
1) Ejecución de planos, relevamientos, reproducciones fotográficas, cinematográficas, o de otra especie, de objetos, documentos o lugares, con empleo de medios o instrumentos técnicos.
2) Exámenes científicos necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos controvertidos.
3) Reconstrucción de hechos, para comprobar si se han producido o pudieron realizarse de una manera determinada.
A estos efectos podrá disponer que comparezcan el perito y los testigos y hacer saber a las partes que podrán designar consultores técnicos o hacer comparecer a los ya designados para que participen en las tareas, en los términos de los artículos 471 y, en su caso, 473.

EL CONSULTOR TECNICO

Al ofrecer la prueba pericial se indicará la especialización que ha de tener el perito y se propondrán los puntos de pericia; si la parte ejerciera la facultad de designar consultor técnico, deberá indicar, en el mismo escrito, su nombre, profesión y domicilio, o en cualquier otra etapa que se lo necesite, por ejemplo en la impugnación de pericia, etc.
Los consultores técnicos: defiende los argumentos técnicos de una parte que lo contrato, asesorándolos en campos que son ajenos al conocimiento jurídico, no tiene que estar inscripto en las listas de peritos para ser designados
Este conforme lo establece el art 461 podrá ser reemplazado por quien lo designo, pero el reemplazante no puede retrogradar la práctica de la pericia y los honorarios del consultor técnico integrarán la condena en costas
La labor del consultor técnico está íntimamente relacionada con la pericia a practica en el expediente, de allí que pueda presencia las operaciones técnicas que se realicen y formular las observaciones que considere pertinentes pero no puede intervenir en la elaboración del dictamen propiamente dicho, existe en el proceso mientras haya prueba pericial, no pudiendo atribuirle funciones de perito para contestar puntos de pericia y si esta es desistida al no haber pericia no hay consultor

EFICACIA PROBATORIA DEL DICTAMEN

Sera evaluada por el juez y este tiene en cuenta
a) competencia del perito
b) Principios científicos o técnicos en que se funda
c) la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana critica e) las observaciones formuladas por los consultores técnicos o los letrados
f) los demás elementos de convicción que la causa ofrezca
La pericia no es vinculante para el juez y puede apartarse de las conclusiones del perito conforme un análisis critico del las opiniones del perito, confrontándolas con los restantes elementos del de juicio que obran en el proceso

COSTAS DEL PROCESO - HONORARIOS

La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiese solicitado, sin embargo, el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad. No se impondrán costas al vencido, cuando hubiese reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su adversario allanándose a satisfacerlas, a menos que hubiere incurrido en mora o que por su culpa hubiere dado lugar a la reclamación o Cuando se allanare dentro del quinto día de tener conocimiento de los títulos e instrumentos tardíamente presentados. Para que proceda la exención de costas, el allanamiento debe ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo. Si de los antecedentes del proceso resultare que el demandado no hubiere dado motivo a la promoción del juicio y se allanare dentro del plazo para contestar la demanda, cumpliendo su obligación, las costas se impondrán al actor.
Los peritos tienen derecho a percibir honorarios. El art .478 conforme la reforma de la ley 24432 establece que los jueces deben regular honorarios de los peritos y demás auxiliares conforme sus respectivos aranceles, debiendo adecuarlos inclusive por debajo de sus topes mínimos a las regulaciones que se practiquen a favor de los restantes profesionales intervinientes (abogados, consultores técnicos, etc.) ponderando la

naturaleza complejidad calidad y extensión de los trabajos. Al momento de la regulación, hay que distinguir cual de las pruebas reviste el carácter o no de común. Siendo común cuando ambos litigantes participan en su ofrecimiento o producción

Art. 478. - Los jueces deberán regular los honorarios de los de peritos y demás auxiliares de la justicia, conforme a los respectivos aranceles, debiendo adecuarlos, por debajo de sus topes mínimos inclusive, a las regulaciones que se practicaren en favor de los restantes profesionales intervinientes, ponderando la naturaleza, complejidad, calidad y extensión en el tiempo de los respectivos trabajos. *(Párrafo incorporado por art. 10 de la Ley N° 24.432 B.O. 10/1/1995)*

*"*Al contestar el traslado a que se refiere el segundo párrafo del artículo 459, la parte contraria a la que ha ofrecido la prueba pericial podrá:

1) Impugnar su procedencia por no corresponder conforme a lo dispuesto en el artículo 457; si no obstante haber sido declarada procedente, de la sentencia resultare que no ha constituido UNO (1) de los elementos de convicción coadyuvante para la decisión, los gastos y honorarios del perito y consultores técnicos serán a cargo de la parte que propuso la pericia.

2) Manifestar que no tiene interés en la pericia, y que se abstendrá, por tal razón, de participar en ella; en este caso, los gastos y honorarios del perito y consultor técnico serán siempre a cargo de quien la solicitó, excepto cuando para resolver a su favor se hiciere mérito de aquélla.

Si la parte contraria a la que ofreció la prueba haya impugnado la procedencia de esta y a pesar de haber sido declarada procedente de la sentencia resulte que no constituyo una de los elementos de convicción coadyuvantes para la decisión del pleito debe ser pagada por el que ofreció la prueba.
Si la parte manifiesta que no tiene interés en la prueba y que se abstendrá de participar de ella no tendrá que pagar honorarios salvo que la sentencia favorable que hizo merito de esta prueba pericial
El perito originariamente antes de la reforma del artículo podía demandar a cualquiera de las partes sin perjuicio de que estas luego puedan repetirse lo pagado, todos eran solidarios frente a los honorarios del perito. A partir de la reforma el reclamo directo que se la puede hacer a no condenando en costas es el del 50% de los honorarios.

Art. 77. - La condena en costas comprenderá todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso y los que se hubiesen realizado para evitar el pleito, mediante el cumplimiento de la obligación, incluyendo los del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria.
.Los correspondientes a pedidos desestimados serán a cargo de la parte que los efectuó u originó, aunque la sentencia le fuere favorable en lo principal. No serán objeto de reintegro los gastos superfluos o inútiles. Si los gastos fuesen excesivos, el juez podrá reducirlos prudencialmente. **Los peritos intervinientes podrán reclamar de la parte no condenada en costas hasta el cincuenta por ciento (50%) de los honorarios que le fueran regulados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 478.**

JUICIO ARBITRAL Y JUICIO DE AMIGABLES COMPONEDORES

Junto al proceso judicial la ley admite la posibilidad que las partes sometan la decisión de sus divergencias a uno o más jueces privados llamados árbitros o amigables componedores, según que deban o no sujetarse en su actuación a normas determinadas y fallar con arreglo a las normas jurídicas
Los árbitros dictan su laudo así como lo hace un juez es decir aplican el derecho objetivo a un caso concreto, es decir las partes confieren en este proceso la facultad de decidir la controversia y el laudo es como una sentencia
Si en la cláusula compromisoria, en el compromiso, o en un acto posterior de las partes no se hubiese fijado el procedimiento, los árbitros observaran el del juicio ordinario .

Juicio arbitral

Toda cuestión entre partes, salvo las que estén expresamente excluidas podrá ser sometida a la decisión de jueces árbitros, antes o después de deducida en juicio y cualquiera fuera el estado de este, pudiendo tal sujeción ser convenida en el contrato o en un acto posterior. Igual principio rige para los amigables componedores (art.766)

Los amigables componedores y los árbitros carecen de la actividad ejecutiva y cautelar (art 753/737), es decir vedarlos de disponer directamente medidas compulsorias o de ejecución

Cuestiones excluidas: Pueden someterse a arbitraje toda cuestión entre partes con excepción de aquellas que no pueden ser objeto de transacción

Capacidad: No pueden comprometer en árbitros las personas que no pueden transigir, cuando la ley exija autorización judicial para realizar actos de disposición, también aquélla será necesaria para celebrar el compromiso. Otorgada la autorización, no se requerirá la aprobación judicial del laudo.

Juicio de Amigables Componedores:

Podrán someterse a la decisión de amigables componedores, las cuestiones que pueden ser objeto del juicio de árbitros. Si nada se hubiese estipulado en el compromiso acerca de si el arbitraje ha de ser de derecho o de amigables componedores, o si se hubiese autorizado a los árbitros a decidir la controversia según equidad, se entenderá que es de amigables componedores. Los amigables componedores procederán sin sujeción a formas legales, limitándose a recibir los antecedentes o documentos que las partes les presentasen, a pedirles las explicaciones que creyeren convenientes, y a dictar sentencia según su saber y entender.

Designación, derechos y responsabilidades de los árbitros o amigables componedores:

Los árbitros serán nombrados por las partes, pudiendo el tercero ser designado por ellas, o por lo mismos árbitros, si estuviesen facultados. Si no hubiese acuerdo, el nombramiento será hecho por el juez competente. La designación sólo podrá recaer en personas mayores de edad y que estén en el pleno ejercicio de los derechos civiles. Otorgado en compromiso, se hará saber a los árbitros para la aceptación del cargo ante el secretario del juzgado, con juramento o promesa de fiel desempeño. Si alguno de los árbitros renunciare, admitiere la recusación, se incapacitare o falleciere, se lo reemplazará en la forma acordada en el compromiso. Si nada se hubiese previsto, lo designará el juez.

La aceptación de los árbitros dará derecho a las partes para compelerlos a que cumplan con su cometido, bajo pena de responder por daños y perjuicios.

Los árbitros designados por el juzgado podrán ser recusados por las mismas causas que los jueces. Los nombramientos de común acuerdo por las partes, únicamente por causas posteriores al nombramiento.

Los árbitros no podrán ser recusados sin causa. No están obligados a aceptar el cargo, pero una vez aceptado puede ser compelido a cumplir. Los árbitros y amigables componedores se pronunciarán acerca de la imposición de las costas.

Los honorarios de los árbitros, secretario del tribunal, abogados, procuradores y demás profesionales, serán regulados por el juez. Los árbitros podrán solicitar al juez que ordene el depósito o embargo de la suma que pudiere corresponderles por honorarios, si los bienes objeto del juicio no constituyesen garantía suficiente.

Juicio de árbitros

- Objeto: todas las cuestiones que puedan ser objeto de transacción
- Capacidad: los que puedan transigir
- Forma de compromiso: escritura pública, contrato o acta de juez
- Contenido y Cláusulas facultativas
- Procedimiento: si no se fijo, el ordinario
- Contenido del laudo
- Medidas de ejecución
- Recursos admisibles salvo renuncia
- Interposición de recurso ante el mismo tribunal
- Resolución del recurso la Cámara de Apelación salvo que se hubiera acordado que serian otros árbitros

Juicio de amigables componedores

- Objeto: ídem. árbitros, si no se estipulo será de amigables componedores
- Capacidad: ídem. árbitros
- Forma de compromiso: ídem. árbitros
- Contenido y cláusulas facultativas: ídem. árbitros
- Procedimientos: sin sujeción de normas
- Contenido del laudo: ídem árbitros
- Medidas de ejecución: ídem. árbitros
- No es recurrible pero si procede la nulidad

PERICIA ARBITRAL

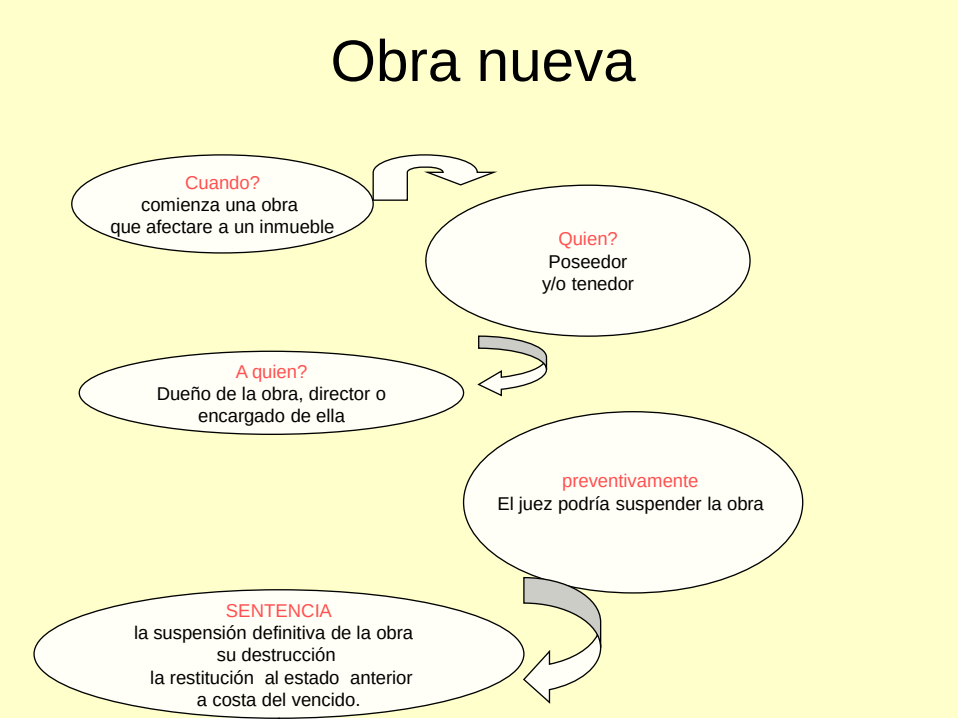
La pericia arbitral es aquella que tiene lugar cuando se encomienda a una o varias personas especialmente preparadas con conocimientos especiales en una materia la decisión de cuestiones de hecho de un conflicto, con fuerza vinculante para el juez . La pericia arbitral procederá en el caso del art. 516 y cuando las leyes establezcan ese procedimiento con el nombre de juicio de árbitros, arbitradores, perito o peritos árbitros, para que resuelvan exclusivamente cuestiones de hecho concretadas expresamente

Art 516 Siempre que las liquidaciones o cuentas fueren muy complicadas y de lenta y difícil justificación o requirieren conocimientos especiales, serán sometidas a la decisión de peritos árbitros o, si hubiere conformidad de partes, a la de amigables componedores……..”

Son de aplicación las reglas del juicio de amigables componedores, debiendo tener los árbitros peritos especialidad en la materia Si no mediare acuerdo acuerdo de las partes, el juez determinará la imposición de costas y regulará los honorarios

PROCESOS ESPECIALES

INTERDICTO DE OBRA NUEVA



Cuando se hubiere comenzado una obra que afectare a un inmueble, su poseedor o tenedor podrá promover el interdicto de obra nueva.

Será inadmisible si aquélla estuviere concluida o próxima a su terminación.

La acción se dirigirá contra el dueño de la obra y, si fuere desconocido, contra el director o encargado de ella.

Tramitará por el juicio sumarísimo.

El juez podrá ordenar preventivamente la suspensión de la obra.

OPOSICION A LA EJECUCION DE REPARACIONES URGENTES



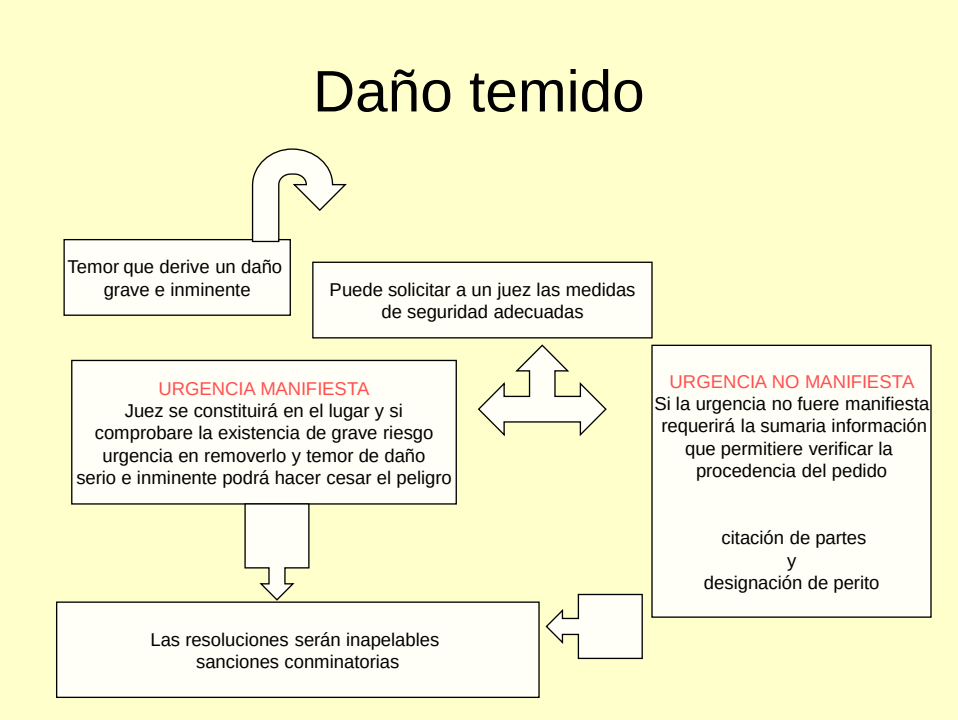
Cuando deterioros o averías producidos en un edificio o unidad ocasionen grave daño a otro, y el ocupante del primero se opusiere a realizar o a permitir que se ejecuten las reparaciones necesarias para hacer cesar la causa del perjuicio, el propietario, copropietario o inquilino directamente afectados o, en su caso, el administrador del consorcio, podrá requerir que se adopten las medidas y se lleven a cabo los trabajos que sean necesarios, disponiéndose el allanamiento de domicilio, si fuere indispensable.

La petición tramitará sin forma de juicio, con la sola audiencia de los interesados y el informe técnico que deberá acompañarse al escrito inicial.

La resolución del juez es inapelable.

En su caso podrán imponerse sanciones conminatorias.

DENUNCIA DE DAÑO TEMIDO



Quien tema que de un edificio o de otra cosa derive un daño grave e inminente a sus bienes, puede solicitar al juez las medidas de seguridad adecuadas, si no mediare anterior intervención de autoridad administrativa por el mismo motivo.

Recibida la denuncia el juez se constituirá en el lugar y si comprobare la existencia de grave riesgo, urgencia en removerlo y temor de daño serio e inminente, podrá disponer las medidas encaminadas a hacer cesar el peligro. Si la urgencia no fuere manifiesta requerirá la sumaria información que permitiere verificar, con citación de las partes y designación de perito, la procedencia del pedido.

La intervención simultánea o ulterior de la autoridad administrativa determinará la clausura del procedimiento y el archivo del expediente.

Las resoluciones que se dicten serán inapelables.

En su caso podrán imponerse sanciones conminatorias

Acordada 3/2015 (vigencia 1/12/2015)
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Expediente Nº 7630/9011

Sistemas Informáticos. Pautas condenatorias. Aprobación.

Denuncia de la Identificación Electrónica Judicial.

Todos los operadores judiciales que se encuentren obligados o Autorizados a utilizar el sistema deberán denunciar su identificación Electrónica Judicial (lEJ), entendiéndose por tal su cuil cuit ,a fin de facultar su gestión en las causas que correspondan

Notificaciones electrónicas para todas las causas.

El sistema de notificaciones electrónicas se extenderá a todas las causas en trámite en el Poder Judicial de la Nación, de modo que ese sistema de notificación será, a partir de esa fecha, obligatorio y exclusivo.

Ingreso de copias digitales.

Será obligatorio el ingreso de copias digitales dentro de las 24 hs. de presentación del escrito en soporte papel.

El ingreso oportuno de las copias digitales eximirá de presentar copias en papel en todos los supuestos en los que la legislación de que se trate imponga tal deber y su incumplimiento acarreará el apercibimiento que allí se establece.

Para el caso en que las partes soliciten notificarse personalmente, las copias estarán disponibles en la consulta web de causas y en el sistema de notificación electrónica

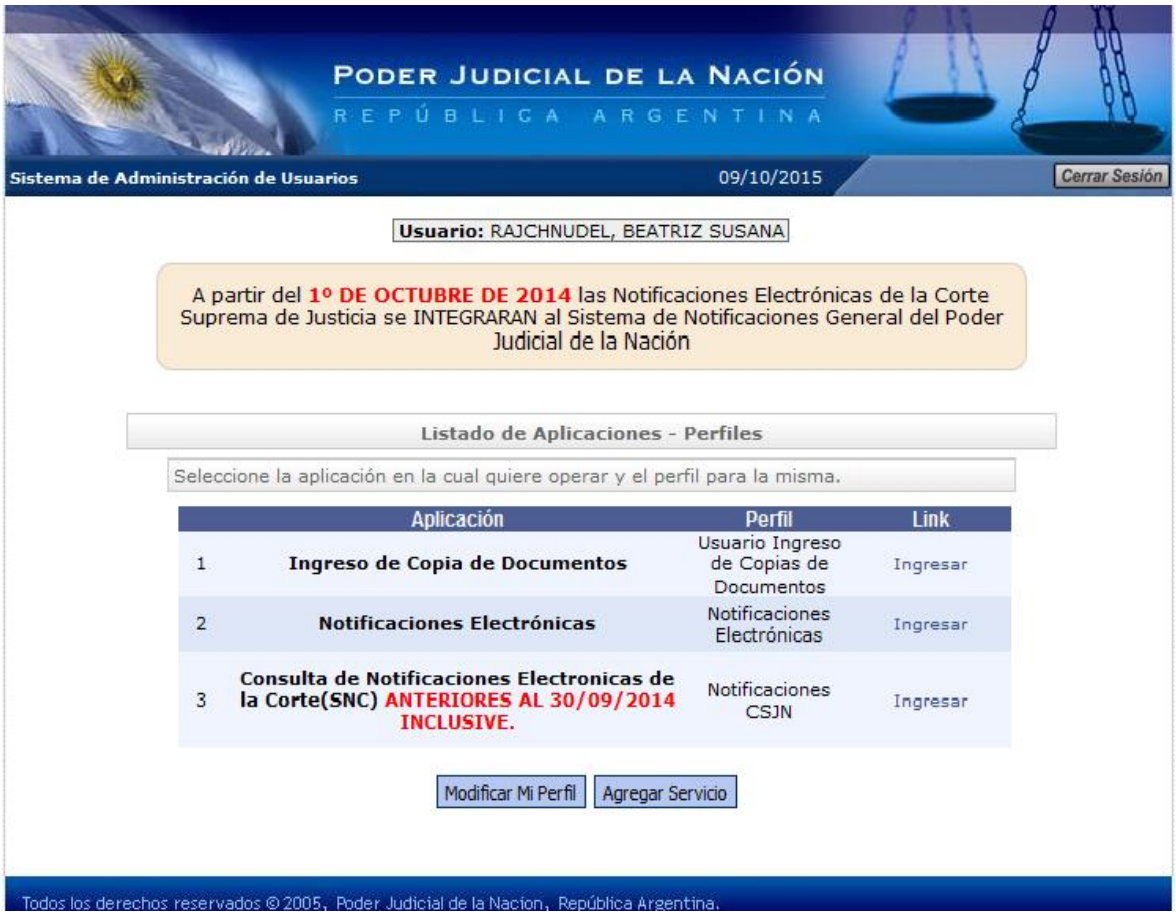
Se aplicará a todos los actos procesales de los expedientes en trámite y las copias subidas por los letrados tendrán carácter de declaración jurada en cuanto a su autenticidad.

Eximición de presentar originales en papel.

Que el ingreso web de las presentaciones de mero trámite eximirá de su presentación en papel. El tribunal u órgano jurisdiccional deberá dejar constancia en el expediente.

Libro electrónico de asistencia.

En las Cámaras, Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Nación, el Libro de Asistencia en papel se remplazará por un registro digital dentro del Sistema de Gestión Judicial y la oficina judicial deberá asentarlo en el expediente en soporte papel conforme lo dispuesto al siguiente Anexo II CONSTANCIA**:** La constancia en el expediente de que se ha dejado nota electrónica, en vías a disminuir el consumo de papel, se realizará mediante un sello o dejando nota manual. Es importante que quede asentado: 1- Fecha y hora. 2- Parte que dejó nota. 3- Firma del funcionario.



Requisitos para inscribirse como Peritos

Acordada 2/2014 de la Corte Suprema de Justicia

El Poder Judicial de la Nación implementó un Nuevo Sistema de Inscripción (S.U.A.P.M) "Sistema Único de Administración y Martilleros". Bajo esta nueva modalidad los interesados deberán inscribirse a través de la Web del Poder Judicial, no obstante para validar la misma deberá presentar la documentación requerida de modo personal.

Se deberá comprar la estampilla correspondiente al arancel dispuesto por la Acordada 29/95 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La misma podrá adquirirse en el Banco Ciudad de Buenos Aires, dentro de su horario de atención al público (10 a 15 hs.)
- La estampilla se presentará en uno de los fueros en los que el perito haya decidido inscribirse, allí se le entregará un comprobante de pago que deberá ser presentado con fotocopia en los demás fueros que se inscriba.
- Constituir un domicilio dentro del radio de la Ciudad de Buenos Aires.
- En cada Cámara se debe exhibir junto a la estampilla o bien junto al comprobante de pago, la siguiente documentación en ORIGINAL Y FOTOCOPIA.
*Título original
*Matrícula
*DNI
- Quien se inscriba en la Cámara de apelaciones en lo Criminal y Correccional, además de la documentación anteriormente mencionada, es requisito:
- Presentar Certificado de Antecedentes penales* o Declaración jurada donde manifieste haberlo entregado previamente.

La Cámara Nacional en lo Civil solicita para inscribir como perito deberá presentar una antigüedad no menor a los 5 años de Matriculado.

La Cámara Nacional en lo Comercial, la Cámara Civil y Comercial Federal, la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, la Contencioso Administrativo, y la Cámara Penal en lo Económico no piden requisito de antigüedad del matriculado

Que es una clausula compromisoria?:

Es una clausula en cuya virtud las partes establecen que los conflictos que puedan suscitarse entre ellas con motivos de cumplimento de un contrato serán sometidos a arbitraje

Esta clausula estipula que los conflictos que potencialmente puedan producirse sean dirimidos en proceso (arbitral).

Le da derecho a cada parte para reclamar judicialmente la suscripción del compromiso y la constitución del tribunal.

Si las partes concordaren en la celebración del compromiso, pero no sobre los puntos que ha de contener, el juez resolverá lo que corresponda.

Contrato de arbitraje

ARTICULO 1649.- Definición. Hay contrato de arbitraje cuando las partes deciden someter a la decisión de uno o más árbitros todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, de derecho privado en la que no se encuentre comprometido el orden publico

ARTICULO 1650.- Forma. El acuerdo de arbitraje debe ser escrito y puede constar en una cláusula compromisoria incluida en un contrato o en un acuerdo independiente o en un estatuto o reglamento.
La referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula compromisoria constituye contrato de arbitraje siempre que el contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato

ARTICULO 1651.- Controversias excluidas. Quedan excluidas del contrato de arbitraje las siguientes materias:

a) las que se refieren al estado civil o la capacidad de las personas;

b) las cuestiones de familia;

c) las vinculadas a derechos de usuarios y consumidores;

d) los contratos por adhesión cualquiera sea su objeto;

e) las derivadas de relaciones laborales

Las disposiciones de este Código relativas al contrato de arbitraje no son aplicables a las controversias en que sean parte los Estados nacional o local.

ARTICULO 1652.- Clases de arbitraje. Pueden someterse a la decisión de arbitradores o amigables componedores, las cuestiones que pueden ser objeto del juicio de árbitros. Si nada se estipula en el convenio arbitral acerca de si el arbitraje es de derecho o de amigables componedores, o si no se autoriza expresamente a los árbitros a decidir la controversia según equidad, se debe entender que es de derecho.

ARTICULO 1653.- Autonomía. El contrato de arbitraje es independiente del contrato con el que se relaciona. La ineficacia de éste no obsta a la validez del contrato de arbitraje, por lo que los árbitros conservan su competencia, aun en caso de nulidad de aquél, para determinar los respectivos derechos de las partes y pronunciarse sobre sus pretensiones y alegaciones

ARTICULO 1654.- Competencia. Excepto estipulación en contrario, el contrato de arbitraje otorga a los árbitros la atribución para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia.

ARTICULO 1655.- Dictado de medidas previas. Excepto estipulación en contrario, el contrato de arbitraje atribuye a los árbitros la facultad de adoptar, a pedido de cualquiera de las partes, las medidas cautelares que estimen necesarias respecto del objeto del litigio. Los árbitros pueden exigir caución suficiente al solicitante. La ejecución de las medidas cautelares y en su caso de las diligencias preliminares se debe hacer por el tribunal judicial. Las partes también pueden solicitar la adopción de estas medidas al juez, sin que ello se considere un incumplimiento del contrato de arbitraje ni una renuncia a la jurisdicción arbitral; tampoco excluye los poderes de los árbitros.
Las medidas previas adoptadas por los árbitros según lo establecido en el presente artículo pueden ser impugnadas judicialmente cuando violen derechos constitucionales o sean irrazonables.

ARTICULO 1656.- Efectos. Revisión de los laudos arbitrales. El convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado y excluye la competencia de los tribunales judiciales sobre las controversias sometidas a arbitraje, excepto que el tribunal arbitral no esté aun conociendo de la controversia, y el convenio parezca ser manifiestamente nulo o inaplicable.
En caso de duda ha de estarse a la mayor eficacia del contrato de arbitraje.
Los laudos arbitrales que se dicten en el marco de las disposiciones de este Capítulo pueden ser revisados ante la justicia competente por la materia y el territorio cuando se invoquen causales de nulidad, total o parcial, conforme con las disposiciones del presente Código. En el contrato de arbitraje no se puede renunciar a la impugnación judicial del laudo definitivo que fuera contrario al ordenamiento jurídico.

ARTICULO 1657.- Arbitraje institucional. Las partes pueden encomendar la administración del arbitraje y la designación de árbitros a asociaciones civiles u otras entidades nacionales o extranjeras cuyos estatutos así lo prevean. Los reglamentos de arbitraje de las entidades administradoras rigen todo el proceso arbitral e integran el contrato de arbitraje.
ARTICULO 1658.- Cláusulas facultativas. Se puede convenir:
a) la sede del arbitraje;
b) el idioma en que se ha de desarrollar el procedimiento;
c) el procedimiento al que se han de ajustar los árbitros en sus actuaciones. A falta de acuerdo, el tribunal arbitral puede dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado;
d) el plazo en que los árbitros deben pronunciar el laudo. Si no se ha pactado el plazo, rige el que establezca el reglamento de la entidad administradora del arbitraje, y en su defecto el que establezca el derecho de la sede;
e) la confidencialidad del arbitraje;
f) el modo en que se deben distribuir o soportar los costos del arbitraje.
ARTICULO 1659.- Designación de los árbitros. El tribunal arbitral debe estar compuesto por uno o más árbitros en número impar. Si nada se estipula, los árbitros deben ser tres. Las partes pueden acordar libremente el procedimiento para el nombramiento del árbitro o los árbitros.
A falta de tal acuerdo:
a) en el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombra un árbitro y los dos árbitros así designados nombran al tercero. Si una parte no nombra al árbitro dentro de los treinta días de recibido el requerimiento de la otra parte para que lo haga, o si los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro dentro de los treinta días contados desde su nombramiento, la designación debe ser hecha, a petición de una de las partes, por la entidad administradora del arbitraje o, en su defecto, por el tribunal judicial;
b) en el arbitraje con árbitro único, si las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la designación del árbitro, éste debe ser nombrado, a petición de cualquiera de las partes, por la entidad administradora del arbitraje o, en su defecto, por el tribunal judicial.
Cuando la controversia implica más de dos partes y éstas no pueden llegar a un acuerdo sobre la forma de constitución del tribunal arbitral, la entidad administradora del arbitraje, o en su defecto, el tribunal judicial debe designar al árbitro o los árbitros.
ARTICULO 1660.- Calidades de los árbitros. Puede actuar como árbitro cualquier persona con plena capacidad civil. Las partes pueden estipular que los árbitros reúnan determinadas condiciones de nacionalidad, profesión o experiencia.
ARTICULO 1661.- Nulidad. Es nula la cláusula que confiere a una parte una situación privilegiada en cuanto a la designación de los árbitros.
ARTICULO 1662.- Obligaciones de los árbitros. El árbitro que acepta el cargo celebra un contrato con cada una de las partes y se obliga a:
a) revelar cualquier circunstancia previa a la aceptación o que surja con posterioridad que pueda afectar su independencia e imparcialidad;
b) permanecer en el tribunal arbitral hasta la terminación del arbitraje, excepto que justifique la existencia de un impedimento o una causa legítima de renuncia;
c) respetar la confidencialidad del procedimiento;
d) disponer de tiempo suficiente para atender diligentemente el arbitraje;
e) participar personalmente de las audiencias;
f) deliberar con los demás árbitros;
g) dictar el laudo motivado y en el plazo establecido.
En todos los casos los árbitros deben garantizar la igualdad de las partes y el principio del debate contradictorio, así como que se dé a cada una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos.
ARTICULO 1663.- Recusación de los árbitros. Los árbitros pueden ser recusados por las mismas razones que los jueces de acuerdo al derecho de la sede del arbitraje. La recusación es resuelta por la entidad administradora del arbitraje o, en su defecto, por el tribunal judicial. Las partes pueden convenir que la recusación sea resuelta por los otros árbitros
ARTICULO 1664.- Retribución de los árbitros. Las partes y los árbitros pueden pactar los honorarios de éstos o el modo de determinarlos. Si no lo hicieran, la regulación se hace por el tribunal judicial de acuerdo a las reglas locales aplicables a la actividad extrajudicial de los abogados
ARTICULO 1665.- Extinción de la competencia de los árbitros. La competencia atribuida a los árbitros por el contrato de arbitraje se extingue con el dictado del laudo definitivo, excepto para el dictado de resoluciones aclaratorias o complementarias conforme a lo que las partes hayan estipulado o a las previsiones del derecho de la se

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA

CODIGO PROCEDIMIENTOS CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION

17 RECUSACION
77 CONDENA EN COSTAS ALCANCE
457 A 478 PRUEBA DE PERITOS
736 A 772 JUICIO ARBITRAL Y DE AMIGABLES COMPONEDORES
619 A 620 INDERDICTO DE OBRA
621
623 BIS DAÑO TEMIDO
623 TER OPOSICION A MEDIDAS URGENTES

CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION

Articulo 1469 y siguientes Contrato de arbitraje